

징 계 사 항

1. 제 목 : 의료장비 구매계약 감독·관리 부적정
2. 징계대상자 : ㉠병원 사무직2급 ㉡부장 ㉢
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은 '93.04.26. ㉠병원 사무직 6급으로 입사 '04.06.02.에는 ㉠병원 ㉡팀 구매담당으로 근무, '20.07.01. ㉠병원 원무부장, '23.04.01.부터는 ㉠병원 발령 후 현재까지 ㉡부장으로 근무하고 있습니다.

㉠병원 치과병원은 '23.12월 연면적 #㎡, 지하4층, 지상5층 건축규모로 건립되었으며, 총 사업비는 [표 1]과 같이 세출예산, 복권기금, 공단부담금을 합쳐 총#만원이며, 그 중 의료장비는 복권기금 #백만원, 공단부담금 #백만원 재원으로 총 #백만원 규모로 신규 도입되었습니다.

[표 1] ㉠병원 치과병원 예산별 집행현황 및 의료장비 현황

(단위 백만원)

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에 따르면 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항, 제2항에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우를 한정하고 있고, 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항에서는 추정가

격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약의 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약체결의 기본 원칙은 일반 경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있고, 「기획재정부 계약예규 정부입찰·계약 집행기준」 제10조의3(소액수의계약시 유의사항)에 따르면 단일공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 수의계약을 체결할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한 「2023년도 복권기금운용계획 집행지침」에 따르면 복권수익금을 배분받아 수행하는 부처·기관의 장은 소관사업의 집행, 정산, 반납, 이월승인 등의 회계처리에 대한 책임을 진다고 정하고 있으며, 복권수익금은 「복권 및 복권기금법」 제29조의2에 따른 불용액 정산·반납 및 회계연도 중 보조사업의 내용변경(이월승인 포함)에 대해서는 보조금 법 및 시행령, 국고보조금 통합관리지침의 규정과 절차를 원칙적으로 준용하여 처리하도록 명시하고 있고,

「국고보조금 통합관리지침」 제21조(보조사업 관련 계약) 제1조의 경우 2천만원을 초과하는 물품 및 용역 구매 계약을 체결하는 경우 조달청장에게 위탁, 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 이용하는 계약방법 중 하나의 방법으로 계약을 체결하도록 명시하고 있습니다.

한편 「직제규정시행세칙」 제4조(부서별 업무분장)에서는 ㉔병원 ㉕부 분장업무로 ‘의료장비, 의약품, 진료재료 등 수급에 따른 구매업무’, ‘의료장비 수급 계획 및 유지관리 업무’를 하여야 한다고 정하고 있고, 같은 세칙 제6조(권한과 책임) 모든 직급의 직무는 규정에서 정하는 직무권한에 의하여 수행하여야 하며, 각 직급은 그 권한에 상응한 책임을 지는 것으로 정하고 있습니다.

그리고 공단 「복무규정」 제6조(성실복종의무)에서는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단에서는 계약 관련 업무 수행 시 기본 원칙으로 경쟁을 통한 입찰의 방법으로 해야 하고, 수의계약으로 할 수 있는 경우에 한하여 수의 계약의 방법으로 하되, 공통 사업에 대해 다수 건으로 분할하여 수의계약을 체결할 경우 분할계약의 적정성을 적극적으로 검토하여야 하며, 특히 복권 수익금의 경우 2천만원을 초과하는 물품의 경우 조달청을 활용한 경쟁의 방법으로 계약을 체결하는 등 공단의 제규정과 관련법령을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행해야 할 것입니다.

또한 ㉠부서장은 ‘의료장비 수급계획 및 유지관리 업무’와 ‘의료장비 구매업무’ 등 ㉠부 분장 업무가 공단의 제규정과 관련법령을 준수하여 적법하고 적정하게 운영될 수 있도록 직무권한에 따라 총괄 관리·감독하고, 그 권한에 상응한 책임을 지는 등 맡은 바 직무를 성실히 수행해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '24년 ㉢ 입법조사관의 복권기금 사용 적정성 검토 시 '23년 ㉢병원 치과병원 수술용 무영등 구매 계약의 적정성 여부 지적과, 이와 관련 이사장(직무대행)의 특정감사 요청(**)에 따라 관련 사항을 조사한 결과,

[표 2], [표 3]과 같이 ㉢병원에서는 '23.9.13~'23.10.20 기간 동안 치과병원 수술용 무영등 5대를 구매하면서 추정금액이 2천만원을 초과하여 경쟁입찰의 방식으로 구매해야함에도 동일업체와 5번의 분할 수의계약으로 업무를 처리한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] '23년 치과병원 수술용 무영등 수의계약 현황

[표 3] 일자별 업무처리 현황

특히 ㉠부장(사무2급 ㉡)은 [표 4]와 같이 치과병원 수술용 무영등 구매과정에서 의료장비과장(기술4급 ㉢)과 구매과장(사무4급 ㉣)으로부터 최소 #차례의 보고·결재를 하면서도, 분할 수의계약으로 진행되는 수술용 무영등 구매 업무에 대해 제규정에 맞게 적절하게 처리하도록 수정 지시하지 않는 등 관리자로서의 감독·관리를 소홀히 하여 관련 업무가 부적정하게 처리되도록 한 사실이 있습니다.

[표 4] 치과병원 수술용 무영등 보고 및 결재 내역(㉠부장)

구 분	내 용	날 짜	기안자	㉠부장 결재

㉠부장(사무2급 ㉡)의 업무처리 경과를 살펴보면, '23.9.14 치과병원의 2개 무영등(총 #천원, 수의계약 범위초과) 구매 요청 문서를 선람하고, 같은날 장비 담당(기술5급 ㉢)이 수술용 무영등 2개를 분리하여 각각 결재 요청한 물품구매요구서(2개)에 대하여도 경쟁입찰 또는 수의계약 대상인지 적정성을 확인하지 않고 특별한 수정 지시 없이 결재하여 장비과가 구매과에 수의계약을 요청하도록 하는 등 업무를 부적정하게 처리하였으며,

‘23.9.14일경(추정) 장비과로부터 물품구매 요청을 받은 구매담당(사무5급 ㉮)이 해당 장비의 수의계약 부적정 사유로 부서회의(장비과장·담당, 구매과장·담당)를 하고, 의료장비과장(기술4급 ㉬)의 주장에 따라 결국 수의계약으로 진행하기로 한 사실에 대해 구매과장(사무4급 ㉭)으로부터 관련 사실을 보고 받고도(구두보고), ㉬ 부장(사무2급 ㉫)은 분할 수의계약 추진에 대한 적정성 검토 등 수정 조치 지시를 하지 않고 묵인하여 계약 업무가 그대로 진행되게 한 사실이 있습니다.

뿐만 아니라 ‘23.10.5 치과병원으로부터 추가로 온 수술용 무영등 2개 구입 요청 문서를 선람(총 #천원, 수의계약 범위 초과) 시 해당 장비의 적법한 구매계약을 지시했어야 함에도, ‘23.10.10 장비담당(기술5급 ㉮)이 요청 진료과 구분 없는 동일한 장비품명으로 완전 동일한 구입집행결의서 2개를 각각 분리하여 올렸으나 이에 대한 검토나 수정 지시 없이 결재하고, 그 이후 ‘23.10.17 또다시 올라온 구입집행결의서도 아무런 수정 지시 없이 그대로 결재를 진행하였습니다.

그 결과 ㉬부장(사무2급 ㉫)은 부서 분장업무의 관리·감독 소홀로 치과병원 수술용 무영등 5대를 도입하는 과정에서 수의계약 대상이 아님에도 각각의 구매건으로 분리하여 규정과 법에 맞지 않게 동일 업체와 5번의 분할 수의계약으로 의료 장비를 구입한 결과를 초래하였습니다.

또한 복권기금으로 집행·정산된 본 수술용 무영등 구매건이 ‘24.6월 ㉮ 점검 과정에서 그 적정성 여부가 지적되어 관련 업무 처리 내용을 소명하여야 하는 등 행정력을 낭비시키고 국가 예산을 방만하게 운영했다는 평가를 받게 함으로써 공단의 대외 이미지를 실추시키는 결과를 초래하였습니다.

[illegible]

①부장(사무2급 ㉔)는 '23.9.14일 치과병원이 처음 수술용 무영등 구입을 요청한 때부터 시설관리의 전부서 안내 공문('24.9.14 공지, '24.9.18 문서시행)을 통해 '23.10월 말까지 의료장비 설치 및 시운전이 가능하다는 것을 알 수 있었고,

이는 '23.9.14일 기준 의료장비를 도입하기까지 1.5개월의 시간적 여유가 있었다고 판단되며, 자체 수의계약이 아닌 본사 중앙구매나 협의를 통한 자체 경쟁입찰 구매를 추진 시 여유로운 시간은 아니지만 긴급 경쟁입찰 등 구매 절차를 거쳐 장비 도입이 가능한 기간으로 판단됩니다.

더구나 '23.11월 기한이었던 치과병원 이전 및 시설재배치 기간까지로 설치를 고려하면 2개월 이상의 시간적 여유가 있어 경쟁입찰 방식이 충분히 가능한 상황이었을 것으로 보여지며,

실제 '23년 신축 치과병원의 본사 중앙구매와(#종 #품목) 중앙병원 자체구매(#종 #품목) 방법을 통해 신규 구매로 도입된 의료장비 취득일자가 전부 '23.12.15~'23.12.26 기간임을 볼 때, 그 준비기간은 더욱 확보되는 것이기에 당시 공단 규정과 관련법에 따라 적법한 경쟁입찰의 방법으로 계약을 추진하였더라도 충분히 진료 일정에 맞춰 운영이 가능했었을 것으로 판단됩니다.

더구나 ①부장(사무2급 ㉔)이 위원으로 속해 있던 '치과병원 신축 개원 준비단'의 '23.8.28일 본인의 결재로 제출한 장비과 과제관리카드에 따르면, 자체구매 의료장비, 중앙구매 의료장비 처리기한이 모두 '23.12월로 기재 제출하고 있어, '23.8~9월 기간에는 이미 치과병원 준공이 연기된다는 사실을 충분히 인지하고 있었다고 판단되며, 그에 따라 경쟁입찰의 방법을 배제할 만큼의 시간적 여유가 없었다고는 할 수 없을 것입니다.

한편 '23.9.14일 처음 요청된 수술용 무영등 2대는 치과병원 신축 관련 수술실을 확장하면서 2대가 증설된 여유분으로, 치과병원 진료 개시에 있어 필수적

으로 설치되어야 하는 것은 아니며, 더욱이 적법한 계약 절차까지 어기며 준공 일에 맞추어 설치되어야 할 당위성은 없으므로, 해당 장비의 구매 요청이 왔을 시 설령 진료 개시일보다 납기가 늦어지더라도 적법한 계약 절차에 의해 구매 지시를 하는 것이 장비과, 구매과 업무를 총괄하는 부서장으로서 합당한 의사결정 사항일 것으로 판단됩니다.

한편 징계대상자는 요청 진료과가 달라 개별 계약으로서 각각 수의계약이 가능한 것으로 판단하였다고 하였지만, 실제 '23.12.20일에 설치된 수술용 무영등 5대 전부 임플란트센터실에 설치된 것으로 확인되어 실제 요청 진료과가 달라 각각의 개별 수의계약 가능 범위로 판단했다는 징계대상자의 주장은 수의계약 금지규정을 면탈하기 위한 의도일 뿐 그 정당성이 결여됩니다.

6. 징계요구 양정

징계대상자는 경쟁입찰 대상의 물품이 적법하게 계약이 추진될 수 있도록 관리·감독하여야 할 의무가 있었음에도 부적정하게 처리되는 수의계약 업무를 승인 과정에서 이를 묵인하고 관리·감독을 소홀히 한 결과, 수술용 무영등 5개를 임의로 분할수의 계약을 하게 되는 결과를 초래하여 「계약사무규정」 제43조(수의 계약으로 할 수 있는 경우), 「계약사무규정」 제11조의2(공정거래의 의무), 「국가계약법」 제7조(계약의 방법) 등을 위반하여, 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반(부작위·직무태만)한 것으로 판단됩니다.

다만, 관련 계약 업무가 절차에 위배되어 행해진 주요 원인이 치과병원의 준공과 진료가 차질 없도록 하기 위한 목적이 컸다는 점에서 참작의 사유가 될 수 있으므로, 비위의 도 및 과실의 범위를 '비위의 도가 경하고 경과실인 경우'로 한정할 수 있다고 판단됩니다.

7. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 공단 「인사규정」 제12조(위원회의 기능), 53조(징계대상) 1호(법령 및 제규정에 의한 준수사항과 서약사항에 위배한 경우) 및 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리) 규정에 따라 대상자를 경징계 처분하시기 바랍니다. (경징계)

이 하 여 백

2024.10. 00.

감 사 ○ ○ ○